



صحيفة اعتراض

المحكمة: الإدارية العليا.

رقم الحكم محل طلب الاعتراض: ٧٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ.

موضوعها: اعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة رقم ٧٦٣

لعام ١٤٤٥ هـ الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٢/٨ هـ.

المعترض: ديوان المظالم.

المعترض ضده: محمد بن سالم الغامدي (١٠٤٤٥٩٥٤٧٦).

يطلب الديوان نقض الحكم المذكورة بياناته أعلاه؛ لمخالفته النظام، والمبادئ القضائية، ولخطئه في تطبيق الأنظمة.

وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (١١) من نظام ديوان المظالم التي قررت اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: "مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا".
بناءً على الأوجه الآتية:

أولاً/ مخالفة النظام، والمبادئ القضائية؛ بسبب القصور في الأسباب:

المبدأ الأول: ما قرره المحكمة الإدارية العليا في حكمها على الاعتراض رقم (٢٨٩) لعام ١٤٣٩ هـ بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٧ هـ الذي تضمن الآتي: "وحيث خلا حكم محكمة



الاستئناف من بحث هذه الأمور واكتفى بالإحالة على حكم الدائرة الابتدائية، وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبب بالمخالفة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ يوجب نقضه".

وبتطبيق ذلك على الحكم محل الاعتراض، فإن صحيفة الاستئناف المقدمة من ديوان المظالم تضمنت دفاعاً وأسباباً جوهرية تطعن بها في الحكم الابتدائي، ولم يتضمن الحكم الابتدائي جواباً عنها، وعلى الرغم من ذلك فلم تناقش محكمة الاستئناف تلك الأسباب في حكمها، بل اكتفت بالإحالة على حكم الدائرة الابتدائي الذي لم يناقش هذا الدفاع والأسباب أصلاً، وبذلك؛ يكون الحكم محل الاعتراض وفقاً للمبدأ أعلاه مشوباً بالقصور في التسبب بالمخالفة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمادة (٢٧) منه؛ لإغفاله بحث دفاع جوهرى، بما يوجب نقضه.

المبدأ الثاني: ما قرره المحكمة الإدارية العليا في حكمها على الاعتراض رقم (١١٧٢) لعام ١٤٤٠ هـ بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٠ هـ الذي قرر الآتي: "وجوب تسبب الأحكام نظاماً، ومن ثم يكون عدم تسببها مخالفاً للنظام".

ونظراً لكون حكم الاستئناف محل الاعتراض قد أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لم يتضمن من الأساس جواباً على الدفاع والأسباب الواردة في صحيفة الاستئناف، فإنه يكون بذلك قد جاء خالياً من الأسباب في حقيقة الأمر؛ وذلك لانتفائها سواء في الحكم الابتدائي أو الحكم محل الاعتراض، وبالتالي يترتب على ذلك الوقوع في مخالفة لهذا المبدأ.

ثانياً/ الخطأ في تطبيق النظام:

وأساس ذلك هو أن الحكم يخضع لنظام إيرادات الدولة، وقد بني الحكم على خطأ في



تطبيق النظام؛ وذلك لما اشترط الحكم الابتدائي -الذي أحال له الحكم محل الاعتراض واكتفى بذلك- وجوب أن يكون تاريخ تحرير السند التنفيذي سابقاً على الإشعار والإنذار. وأوجه الخطأ في تطبيق النظام هي وفق الآتي:

١- ليس في نظام إيرادات الدولة ولا لائحته التنفيذية ما يوجب ما أوجبه المحكمة من تقدم تاريخ تحرير السند على الإشعار والإنذار.

٢- أن أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية تدور وجوداً وعدمياً مع الدين لا السند، فمتى ما وجد الدين جاز بناءً على ذلك الإشعار والإنذار، ومصدق ذلك المادتان (١٣)- (١٤) من ذات النظام اللتين أشارتا للدين كمناط للإشعار والإنذار، ونصّهما: "١٣- كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. ١٤- إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائياً بالتسديد خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل...".

وبذلك يكون الحكم محل الاعتراض قد وقع أيضاً في مخالفة لمبدأ قضائي آخر، وهو ما قرره المحكمة الإدارية العليا في حكمها على الاعتراض رقم (٣٤٦) لعام ١٤٣٩ هـ بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٠ هـ الذي تضمن الآتي: "إغفال الحكم القضائي تطبيق نصوص النظام واجبة التنفيذ في موضوع المنازعة، مع القصور في الأسباب، والخطأ في النتائج؛ يستوجب نقض ذلك الحكم."، في ظل اشتراطه لما لم يشترطه النظام واجب التطبيق ولم يوجبه.

٣- أن إصدار المحرر (السند التنفيذي) إنما هو من باب استكمال الاشتراطات التي قررها



الأمر السامي رقم (٣٤٩٤٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٣ هـ وقرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (١) لعام ١٤٤١ هـ، وإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية الصادرة بقرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري برقم (٣٧) لعام ١٤٤٢ هـ، ولم تشر المحكمة الابتدائية مطلقاً في أسبابها إلى هذه الأسانيد النظامية الثلاثة المنظمة لمحرر السند التنفيذي، بل اكتفت بالاستناد كما في ختام أسبابها إلى نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية على الرغم من أن نظام إيرادات الدولة لم يشر للسند التنفيذي، ولا حتى وجوب تقدّم تاريخه عن الإشعار والإنذار كما قررت ذلك المحكمة الإدارية، وأقرتها عليه محكمة الاستئناف الإدارية.

وعليه فإن صدور السند التنفيذي -في ظل تطبيق الأسانيد المذكورة في هذه الفقرة (٣)- بعد نشوء الدين، ثم الإشعار والإنذار، ثم إصدار المحرر (السند التنفيذي) لا يوجد ما يمنع منه نظاماً، ولا يوجد مسوّغ قانوني مقبول لعدم الاعتداد به.

٤- أن من المهم التفرقة بشأن أحكام السندات التنفيذية بين نظام إيرادات الدولة الذي تعنى المحكمة الإدارية بتطبيقه، وبين نظام التنفيذ أمام الديوان الذي تعنى محكمة التنفيذ الإدارية به، فنظام إيرادات الدولة لا يوجد فيه ما يمنع من تأخر صدور السند عن الإشعار والإنذار مادام أن الدين موجود قبل الإشعار والإنذار؛ لكون أحكام نظام إيرادات الدولة تدور مع الديون لا السندات.

وذلك بخلاف نظام التنفيذ أمام الديوان والذي يدور وجوداً وعدماً مع السند التنفيذي-على عكس نظام إيرادات الدولة-، فنظام التنفيذ أمام الديوان يوجب إصدار السند التنفيذي قبل (المطالبة بالأداء) -النظيرة للإشعار والإنذار- كما في المادة (٨) منه والتي تنص على:



"١. يجب على صاحب الشأن - قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق - الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات... ٢. لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء..."، فعبارة (الحق الوارد في السند) مقتضاها وجوب صدور السند قبل المطالبة بالأداء وفقاً لنظام التنفيذ أمام الديوان، وبالتالي فإن ما لاحظته المحكمة الإدارية يصح في حال تطبيق أحكام نظام التنفيذ أمام الديوان، وليس في حال تطبيق أحكام نظام إيرادات الدولة كما هو حاصل في الدعوى محل الاستئناف، وبالتالي فهذا السبب غير صحيح في هذه الدعوى ولا مستند له من نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، ولا الأمر السامي رقم (٣٤٩٤٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٣ هـ، ولا قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (١) لعام ١٤٤١ هـ، ولا إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية الصادرة بقرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري برقم (٣٧) لعام ١٤٤٢ هـ.

وبذلك يتبين أن ما اشترطته المحكمة من وجوب تقدّم تاريخ تحرير السند التنفيذي على الإشعار والإنذار يعد تطبيقاً خاطئاً لأحكام النظام؛ لعدم اشتراط النظام ذلك.

ثالثاً: بالنسبة لما تضمنه الحكم الابتدائي -وأحال إليه حكم الاستئناف محل الاعتراض- من عدم تضمّن خطابي الإشعار والإنذار على عنوان المنفذ ضده، فإن الغاية من هذه البيانات هو ضمانّة تحقق الإعذار للمدين قبل اتخاذ الوسائل الجبرية للتنفيذ عليه، وبما أن الإشعار والإنذار قد حققا الغاية المنشودة منهما، وهو الإعذار بناءً على تبليغ المدين بهما، فإن خلو الإشعار والإنذار من أحد البيانات وهو عنوان المدين يعد حينئذ أمراً شكلياً ثانوياً؛ لتحقيق الغاية من الإشعار والإنذار، ومادام أن الغاية النظامية منهما قد



تحققت؛ فلا معنى حينئذ لإعادة إصدار الإشعار والإنذار في ظلّ تبليغ المدين بهما، وذلك بخلاف ما لو لم يتم من الأساس إشعاره أو إنذاره مطلقاً، علاوة على أن الإشعار والإنذار قد احتوى على جميع البيانات الأخرى -المنصوص عليها في المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة- المتعلقة بالدين وقيمه، واسم المدين، وموعد التسديد، وكذلك الحساب المصرفي الخاص بالدائن للسداد من خلاله، وجميع هذه البيانات مستوفاة، بما يكون معه البيان غير المذكور في ظلّ تبليغ المدين بالإشعار والإنذار أمراً شكلياً ثانوياً لا يبطل إجراء الإشعار والإنذار في ظلّ تحقق الغاية من هذين الإجراءين، وهو إعدار المدين.

مع الإشارة إلى أن المنظم فيما يتصل بنظام المرافعات الشرعية قد أقرّ صحة الإجراءات المعيبة في حال تحقق الغاية منها، وذلك في المادة (٥) منه ونصّها: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء"، وإن كان هذا النص في الإجراءات القضائية التي هي أكثر حساسية من الإجراءات الإدارية، فما دونها فهو من باب أولى مادام أنه قد تحققت الغاية المنشودة من الإشعار والإنذار، ويكون هذا النقص من باب العيب الشكلي الثانوي الذي لا يؤثر في سلامة الإجراء.

ويستبين مما سبق إirاده أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية قد وقع في مخالفات عدة للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (١١) من نظام ديوان المظالم؛ بما يستدعي نقضه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز آل سعود
ديوان المظالم
(٠٨٣)

الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

الطلبات:

قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة رقم (٧٦٣) لعام ١٤٤٥ هـ، الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٢/٨ هـ؛ استناداً إلى ما تقدم.

ممثل ديوان المظالم

عبدالله بن علي الوهبي